

מסורת הש"ס

(א) גברות י. [ע"ש], (ב) נוסת כג., (ג) גברות כא.; (ד) [פסמים כח.]; (ה) סנהדרין סו.; (ו) גברות כא.: לקמן א., (ז) לקמן מט. [א.], (ח) רש"י מ"ה, (ט) תוספות חגיגה י: ד"ה לעזר.; י) [ג"ל] שמשון.; ס) ויעין תוס' פסחים מג: ד"ה ס"ד אחינא ותוס' ערכין ג: ד"ה הני כהנים.; ט) [ג"ל פסם],



תורה אור השלם

- (א) ואל תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו; (ב) גְדִילִים תַּעֲשֶׂה לָךְ עַל אֲרֵבֶּה כְּפֹת בְּסוּתָךְ אֲשֶׁר תִּכְסֶּה בָּהּ; דברים כב יא-יב; סמוכים לעד לעולם עשׂוים בְּאַמֶּת וְיִשְׁרָא; תהלים קיא ח
- לא תחםם חרדישׁו; דברים כד ד
- כי יִשְׁבוּ אֲדוּמִים יַחְדוּ וּמֵת אֶחָד מֵהֶם וּבֶן אֶין לוֹ לֹא תִהְיֶה אִשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִשׁוֹ וְך יִקְבָּהּ יָבֵא עִלֶּיהָ וּלְקַחְתָּהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִקְבָּהּ; דברים כה ה
- מכשפה לא תוֹדֶיךָ; משות כב יז
- כָּל שֹׁכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוֹמָתוֹ; שמות כב יח
- לֹא יִקַּח אִישׁ אִשָּׁתוֹ לֹא אֶבְיוֹ וְלֹא יִגְדֹּל בִּנְיָ אֲבִיו; דברים כג א
- וְהָזָן לְאִשְׁתּוֹ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ אֲבִיו הַנֶּזֶק הַמֵּשִׁים קֶסֶף וְלוֹ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה תַּחַת אִשְׁרֵי עַמָּהּ לֹא יוֹכֵל שְׁלָחָהּ כָּל יָמֶיהָ; דברים כב כט

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שאין חוסמין אין כו. יצ"ע עיין במסות דין כב ריש ע"א ד"ה אין חוסמין אין מנגמין כה שלא תמנח אין אפשי זו עכ"ל; (ב) ד"ה סמכו וכו' דסמוכה פרשת: (ג) ד"ה טוקטק גט וכו' לחופת הס"ד ואח"כ ג"ל ד"ה וסמך ליה לא יקח איש וכו' ודרשין סמוכים דבאגדות ומפותה כגנוסה דשתיהן אינן בחורי אישות ומסקנא דמילתא דרב גידל בפרק גושאין על האנוסה הפ"ד:

הגהות מוהר"ב רגשובורג

א] תוס' ה"ה וכו מפני שסמכו ענין לו וכו' ה"ה בעלמא אלא דנמשנה תורה בעלמא אלא דנמשנה תורה וכו'. י"צ אצל הרמב"ן סי' דף קי ע"ד בסופו תכב דדוקא במשנה תורה דריש ולא בכל התורה וטעמא משום דכל התורה מפי הגבורה נאמרה ואין מוקדם ומאוחר אצל משה שקדרי משנה תורה פרשה אחר פרשה לא סידר אלא להדגיש עכ"ל:

חמש עשרה נשים

לא **חנכש** **שעטנו**. וסמך ליה גדילים תעשה לך ודרשין סמוכין ושרינן כלאים צליצית. אלמא אחי עשה ודחי לא תעשה: **שאין חוסמין**. אין ^(א) [סותמין] טענותיה לכופה להתייבס לו אלא כופין אותו וחולץ. חוסמין לישנא דקרא קא נקט דיליף לה מלא תחסוס: **וסמך ליה כו'**. אלמא דרשין סמוכין וגבי כלאים צליצית נמי דרשין: **במשנה תורה דריש**. והאי סמוכים דכלאים צליצית במשנה תורה הוא ודרשין: **סמכו ענין לו**. ענין הפרשה ^(ב) סמוכה פרשת מכשף אצל שוכב עם בהמה דגבי הדדי כתיבי: **מכשפה לא תהיה**.

בספר ואלה שמות: **מה שוכב עם בהמה נסקילה**. דכתיב בנאשה הנרצעת לבהמה דמיהס כס [ויקרא כ] וכל דמיהס כס נסקילה היא דגמרין (סנהדרין דף כג). מאוב וידעוני דכתיב כהו ירגמו אותם דמיהס כס [ויקרא כ]: **נוציא זה**. מכשף: **לסקילה**. שהיא מיתה חמורה מכולן: **בכלל מכשפה היו**. שנאמר לא תחיה: **לפיקס אליהן**. שזו מדה בתורה כל דבר שהיה בכלל ויאל מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יאל אלא ללמד על הכלל כולו יאל: **נושא אדם אנוסם אציו**. שלא נאסרה עליו עולמית אלא אשת אציו דכתיב [ויקרא יח] ערות אשת אצין ואשת משמע ע"י אישות דקדושינ: **אנוסם בנו**. לאו כלמו היא דאין כלה אלא מקודשת וראויה לחופה ^(ג): **ה"ג ורבנן אי הוה סמך ליה כדקאמרת שהסא דלא סמך ליה בשומרת יבס כו'**. לא סמך ליה דכתיב לא יקח איש את אשת אציו בנתיים: **דמוות**. מוכח למדרשינהו אהדדי סמכינהו: **לנפניה רחמנא**. להאיא לא יגלה כנף אציו לגבי עריות אי לטפויי לאוי גבי אשת אצ קאמרי: לאפניו

איש את אשת אביו בנתיים) בשני לאוין ובמשנה תורה מאי טעמא דדריש איבעית אימא משום דמוכה ואיבעית דמופני אימא משום דמוכה דאם כן לכתביה רחמנא גבי עריות ואיבעית אימא משום דמופני דאם כן לכתוב רחמנא לא יקח איש את אשת אביו לא יגלה כנף אביו למה לי ש"מ

יעקב דמ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות דהוקשה כל המורה לתפילין והקישא עדיף מסמוכים ולמ"ד דתפילין לאו מ"ע שהזמן גרמא נינהו אפשר לדדידיה נשים חייבות צליצית מסמוכין דכלא"ה נמי לרבנן דר' ^(א) ישמעאל צפ' הסכלת (מנחות מג. וסא) סבר נשים חייבות צליצית דמחייבי צליצת בלילה והוי שלא הזמן גרמא וקשה הא דדייק צפ' הסכלת דרצ יהודה סבר דליצית מ"ע שלא הזמן גרמא מדרמי תכלת לפורוזמא דאינשי ביתה וממאי דלמא אע"ג דסבר דהוי הזמן גרמא מיחייב נשים מסמוכין וי"ל דעדיפא מינה משני ליה התם ומיהו קשה למאן דפטור נשים מציצית ה"ל למיפטרינהו מכלאים וע"כ נשים חייבות בכלאים דאמר ספ"ק דביצה (דף יד:) כלאים למאי חזו ושמא איכא שום ריבוי לענין כלאים ^(א): **וְכִי מִפְּנֵי שֶׁמִּכּוּבו עֲנִין לוֹ בּוֹ**. ואח"כ דלמא הכא הוא דלא דריש סמוכים משום ג"ש דדריש ר' יוסי הגלילי צפ' ד' מיתות (סנהדרין סו. וסא) דמפקא [מסמוכים] דדריש מלא תחיה כל נשמה דבסיף מדע דלטור ר"ע דגמר התם דבסקילה מתאס בהמה אם איש לא יחיה מי נימא דלא סבר כרבנן דדרשי סמוכים בכל מקום אלא אינטיריך ע"כ משום ג"ש דמפקא מסמוכים וי"ל דהכא דייק מלישנא דר' יהודה דקאמר וכו מפני שסמכו משמע דלא דריש סמוכים בעלמא והא דדריש ר' יהודה סמוכים בפ"צ דקידושין (דף נג.) דקתני יכול לא יתלקו בקדשי קדשים אלא יתלקו בקדשים קלים ת"ל איש כאחיו וסמך ליה אם על תורה וקאמר ר' הילאם סיפרא מני ר' יהודה איכא למימר דהתם וי"ו מוסף על ענין ראשון דריש דכתיב וזאת תורת זבח השלמים א"נ משום דמוכה דמדללא כתיב בפרשת ויקרא א"נ משום מופנה דאיש כאחיו מיותר דה"ל למיכתב לכל בני אהרן תהיה ומו לא והא דקאמר במשנה תורה דריש א ה"ה בעלמא אלא דבמשנה תורה קים ליה דכולהו מוכח או מופנה ולא חש להביא אלא אחד מהם: **וְסִמְךָ לִיה לא יקח איש את אשת אביו**. ורבנן לא דרשי משום דלא יקח מפסיק בין פרשת אונס ללא יגלה: **דא"ב אבתביה גבי עריות**. דאע"ג דאינטיריך למיכתביה הכא להיקישא ללא יצא ממזר דמהכא דרשין ממאי הוה ממזר בין לר"ע בין לרבנן בפרק החולין (לקמן דף מט.). התם נמי סמוכין נינהו ודרשין מטעם דמוכה או מופנה ואח" גבי מכשפה נמי לדרוש ר' יהודה דמוכחא מילתא מדלא כתיב כל שוכב עם בהמה גבי עריות וי"ל דלא שיך גבי עריות דאין זנות לבהמה א"נ לא חשיב מוכח כיון שהלמד נכתב במקומו ומיהו לענין מופנה לא איכתת לן כהי מניייהו: **אם כן אבתבוי רחמנא לא יקח איש וגו'** לא יגלה כנף אביו אמה י.י. מדנקט לא יגלה בלא וי"ו משמע דאכוליה קרא בעי למה לי וקשה: דלמא מיבעי ליה לשומרת יבס כדדרשי ליה רבנן לקמן ואיך דגרסי ולא יגלה כנף אציו למה לי ומפרש דאאציו קא בעי למה לי דפשיטא ליה דאאציו קאי אצל לא יגלה מצי למימר דדרשי ליה לשומרת יבס כמו רבנן. וריצין פי' דשפיר גרס לא יגלה בלא וי"ו ואכוליה קרא קבעי למה לי דמשמע ליה להס"ס דלא מוקי ליה בשומרת יבס של אציו כיון דכלאוי הכי איכא איסור יבמה לשוק ואיסור דודתו ולא מוקמין ליה בלאוי: מיתרא היכא דאיכא למידרש ובפ' נושאין על האנוסה (לקמן טז.) אמרי' נמי לדרבנן לא אינטיריך לשומרת יבס אלא לעבור עליה בג' לאוין:

פרק ראשון יבמות

ד.

דמסיק טעמא הואיל ואישתרי אישתרי ולהכי קאמר תיתי אחות אשה מאשת אח ולא קאמר תיתי מאשת אח כדאמר בכל הני דלקמן תיתי ממילה תיתי מכיבוד אב ואינו מוזכר אחות אשה משום דלמילף בכל דוכסין קאמי ואומר ר"י דמאשת אח לא מצי למילף בעלמא דלידחי עשה לא תעשה שיש בו כרת דשאני אשת אח דמזותו כזך ואי אפשר בענין אחר לקיים מצות יבוס דאל"כ בטלה מצות יבוס אצל מכלאים צליצית ילפי' שפיר בעלמא דאי לא מקיימת מצות תכלת בפשתי' מקיימת בלמר ואפ"ה דחי וכן וגלה את כל שערו דמלורע מייקיס בשער דהיתר דכל שערו קרינא ציה כמו כל מלאכה לא תעשו דשנת דלא קאי אלא אמלאכות דלא דחו שנת א"נ כל שערו ממס ובנמרטוי פלתי ראשו וחקנו וכן כל הני דמיימו מייקיימי דזוכתא אחריתי:

דכתיב לא תלבש שעטנו וסמך ליה גדידים וכו'. ואיפכא

ליכא למימר דבמקום גדילים לא תלבש שעטנו כדאמר בסמוך במקום כי ישנו לא תחסוס דא"כ לשמוק קרא מיינה וממילא דיעין דלא דחי עשה דליצית לאו דכלאים וגבי יבמה נמי בסמוך ליכא למידרש כי הכא דכלאו קרא ה"א דחוסמין אותה ולא יתלוץ לה על כרחו הקשה ה"ר יעקב דאורלייני"ש דליחייבו נשים צליצית תלבש שעטנו כדאמר בסמוך דמקום כי ישנו לא תחסוס דא"כ לשמוק קרא מיינה וממילא דיעין דלא דחי עשה דליצית לאו דכלאים דא"כ לשמוק קרא ה"א דחוסמין אותה ולא יתלוץ לה על כרחו הקשה ה"ר יעקב דאורלייני"ש דליחייבו נשים צליצית תלבש שעטנו ישנו בגדילים אף ע"ג דלאוי היקש הוא אלא סמוכים דמרי רחמי נינהו מ"מ דרשין הכי בפ"ק דעריבין (דף ג.) ובהתכלת (מנחות מג.) דקאמר הכל חייבין צליצית כהנים לזים וישראלים ומסיק דכהנים אינטיריך ליה סד"א הואיל ואישתרי גציייהו כלאים צליצית נמי לא לחייבו קמ"ל נהי דאישתרי בעידן עבודה שלא בעידן עבוד' לא אישתרי דמשמע דאי אישתרי לגמרי הוו מיפטרי צליצית דהוה דרשין כל שאינו בלא תלבש שעטנו אינו בגדילים כ"ש שיש לנו לדרוש לחומרא ולחייב נשים צליצית וי"ל דהא דנשים פטורות צליצי' היינו משום דיליף לה (קדושין לה.) רב אחא בר

דמיא דלדידיה נשים חייבות צליצית מסמוכין דכלא"ה נמי לרבנן דר' ^(א) ישמעאל צפ' הסכלת (מנחות מג. וסא) סבר נשים חייבות צליצית דמחייבי צליצת בלילה והוי שלא הזמן גרמא וקשה הא דדייק צפ' הסכלת דרצ יהודה סבר דליצית מ"ע שלא הזמן גרמא מדרמי תכלת לפורוזמא דאינשי ביתה וממאי דלמא אע"ג דסבר דהוי הזמן גרמא מיחייב נשים מסמוכין וי"ל דעדיפא מינה משני ליה התם ומיהו קשה למאן דפטור נשים מציצית ה"ל למיפטרינהו מכלאים וע"כ נשים חייבות בכלאים דאמר ספ"ק דביצה (דף יד:) כלאים למאי חזו ושמא איכא שום ריבוי לענין כלאים ^(א): **וְכִי מִפְּנֵי שֶׁמִּכּוּבו עֲנִין לוֹ בּוֹ**. ואח"כ דלמא הכא הוא דלא דריש סמוכים משום ג"ש דדריש ר' יוסי הגלילי צפ' ד' מיתות (סנהדרין סו. וסא) דמפקא [מסמוכים] דדריש מלא תחיה כל נשמה דבסיף מדע דלטור ר"ע דגמר התם דבסקילה מתאס בהמה אם איש לא יחיה מי נימא דלא סבר כרבנן דדרשי סמוכים בכל מקום אלא אינטיריך ע"כ משום ג"ש דמפקא מסמוכים וי"ל דהכא דייק מלישנא דר' יהודה דקאמר וכו מפני שסמכו משמע דלא דריש סמוכים בעלמא והא דדריש ר' יהודה סמוכים בפ"צ דקידושין (דף נג.) דקתני יכול לא יתלקו בקדשי קדשים אלא יתלקו בקדשים קלים ת"ל איש כאחיו וסמך ליה אם על תורה וקאמר ר' הילאם סיפרא מני ר' יהודה איכא למימר דהתם וי"ו מוסף על ענין ראשון דריש דכתיב וזאת תורת זבח השלמים א"נ משום דמוכה דמדללא כתיב בפרשת ויקרא א"נ משום מופנה דאיש כאחיו מיותר דה"ל למיכתב לכל בני אהרן תהיה ומו לא והא דקאמר במשנה תורה דריש א ה"ה בעלמא אלא דבמשנה תורה קים ליה דכולהו מוכח או מופנה ולא חש להביא אלא אחד מהם: **וְסִמְךָ לִיה לא יקח איש את אשת אביו**. ורבנן לא דרשי משום דלא יקח מפסיק בין פרשת אונס ללא יגלה: **דא"ב אבתביה גבי עריות**. דאע"ג דאינטיריך למיכתביה הכא להיקישא ללא יצא ממזר דמהכא דרשין ממאי הוה ממזר בין לר"ע בין לרבנן בפרק החולין (לקמן דף מט.). התם נמי סמוכין נינהו ודרשין מטעם דמוכה או מופנה ואח" גבי מכשפה נמי לדרוש ר' יהודה דמוכחא מילתא מדלא כתיב כל שוכב עם בהמה גבי עריות וי"ל דלא שיך גבי עריות דאין זנות לבהמה א"נ לא חשיב מוכח כיון שהלמד נכתב במקומו ומיהו לענין מופנה לא איכתת לן כהי מניייהו: **אם כן אבתבוי רחמנא לא יקח איש וגו'** לא יגלה כנף אביו אמה י.י. מדנקט לא יגלה בלא וי"ו משמע דאכוליה קרא בעי למה לי וקשה: דלמא מיבעי ליה לשומרת יבס כדדרשי ליה רבנן לקמן ואיך דגרסי ולא יגלה כנף אציו למה לי ומפרש דאאציו קא בעי למה לי דפשיטא ליה דאאציו קאי אצל לא יגלה מצי למימר דדרשי ליה לשומרת יבס כמו רבנן. וריצין פי' דשפיר גרס לא יגלה בלא וי"ו ואכוליה קרא קבעי למה לי דמשמע ליה להס"ס דלא מוקי ליה בשומרת יבס של אציו כיון דכלאוי הכי איכא איסור יבמה לשוק ואיסור דודתו ולא מוקמין ליה בלאוי: מיתרא היכא דאיכא למידרש ובפ' נושאין על האנוסה (לקמן טז.) אמרי' נמי לדרבנן לא אינטיריך לשומרת יבס אלא לעבור עליה בג' לאוין:

מכדי

עין משפט ונר מצוה

ח א מיי פ"ב מה"ל יבוס הלכה יד תמן עשין נא טוש"ע אה"ע סימן קסה פט"ף ד ויבדל אלפס פרק ז דמכותות דף קא:
ב ב מיי פ"ה מה"ל עבודת כוכבים ה' טו סג לאוין טה (טוש"ע י"ד סימן קעט):
ג ג מיי פ"ב מה"ל איסורי ביאה ה' יג:



תוספות ישנים

(א) ויער י"ל כיון דאיכא קרא דמשמעט לכו (בבבבב טו נא) בני ישראל ואל גנות [וישראל] וש"מ דאין להקשות [להדיר] דלמא כל שיטוי בלא תלבש ישנו בגדילים: וכן איפכא משום דלאוי בחד ויזנא הוו מרזיייהו חד הוי הזמן גרמא וחד אין הוי הזמן גרמא ואין להשוותם לבחיובם ולא בפטורם. ולא דמי ללא דלמרינן כל שיטנו בכל תאכל מתן וטע בקיום אטול מצי דבחד ויזנא אימנאו וכללו [הוין] זמן גרמא: איא' אוב וידעוני בכלל מכשפים היו כו. והקשה הר"י יעקב מאורלייני"ש אמאי לא אמרינן אוב וידעוני הוה דבר שהיה בכלל ולא מן הכלל דמכשפה לידון דבדכ' החדש בסקילה וא"כ אי תאמי דשאני להחזירו לכללו עד שיחזירו הכתוב לכללו בפירוש וא"כ איך קאמר שהלמד על הכלל לומר מה אוב וידעוני בסקילה אף ממשנה בסקילה וי"ל דאין זה נקרא דבר החדש כיון שאינו נסתר הכלל שאינו רק מוסף מיתה חמורה. וכן פי' הקונטרס לקמן גבי אשם מזרע דלא דמי לאשם מזרע דשוקרו ממש מן כלל שאר השמות להיות כל דבר קרב על גבי המזבח ואלא למתן בהטות שלא תמלא כלל דין זה בשאר אשמות אצל כגאן מיתה הימה לו ויאל לידון לתוספת מיתה. ועי"ל דלא הוי דבר חדש כיון דתקא אינה מפורשת אלא תאמ' לאשמעינן דלא מיסק אדעינן לומר דהוא בתקן כמו שאר מיתה קתם האמורה בתורה אלא תאמ' אוב וידעוני לגלוי דהויא בסקילה:



מוסף רש"י

סמוכים לעד לעולם. בדברי תורה כתיב זאנטיס כל פקדיו סמוכים לעד, סמיכת כל פקדיו עשויים באמת וישר וילוצין ולא דבר רק (גברות י.). שאין חוסמין אותה. אין מנעין כה שלא תאמר אי אפשי בו (ופכות כג.). מכשפה לא תחיה. ולא פירש בלאוי מיתה תמות, ותאמר אצל כל שוכב עם בהמה מות יומת (גברות כא.). סמכו ענין לו. סמכתו פרשת משפח לא תחיה לזוכב עם בהמה ^(סא) סמך ענין המכשף לזוכב עם בהמה. ענין פרשה ^(סנהדרין סו.). מה שוכב עם בהמה בסקילה. הא לפינן לה מדמיהס כס דכתיב כס דפרשת קדושים תהי, וגמרין לה מאוב וידעוני

דכתיב כהו ירגמו אותם דמיהס כס ^(סא): או: כדאמרין לה בסנהדרין בפרק ד' מיתות (יד:) בגמרא שזו דתהיונו דהכא מצי הונו תהרגו דמסיק, אף מכשף בסקילה (גברות ^(סא)). א"ל ר' יהודה. לא דריש סמוכין, וכי מפני שסמכו ענין לו. לזוכב עם בהמה, נוציא זה. המכשף, לסקילה. שהיא חמורה מכל מיתות שבתורה (גברות ^(סא)) ^(סא): או: נוציא את זה מדין מיתות קלות לסקילה החמורה מכולן ^{(סנהדרין ^(סא))}. אלא. מקרא מפורש כי לו נתקום אחר שהוא בסקילה (גברות ^(סא)) ופרט את למד בסקילה ^{(סנהדרין ^(סא))}. אוב וידעוני בכלל מכשפים היו, ולמה יצאו. בפני עמלן כשהפרישן לסקילה, דכתיבי בלאן ירגמו אותם דמיהס כס, להקיש להם. את כל הכלל, שזו מדה בתורה שכל דבר שהיה בכלל ויאל מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יאל אלא ללמד על הכלל כולו יאל (גברות ^(סא) ובעי"ז ^{(סנהדרין ^(סא))}). **בשומרת יבם הכתוב** מדבר. שומרת יבס של אציו ראויה לאציו, והרי כבר הוחרק עליה משום ערות אחי אצין, אלא לעבור עליה לאצין (דברים כג א.).